

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/2063

הצעת חוק איסור פרסום הפליה (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023

1. תיקון חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ומקומות ציבוריים

בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000¹ –

(1) אחרי סעיף 4 יבוא :

"מודעות הקראות להפליה

4א. לא יפרסם אדם פרסום במטרה למנוע מאדם לקבל מוצר או שירות ציבורי, או כניסה למקום ציבורי או במטרה לפגוע בתנאים בהם יקבל אדם אחר את המוצר או את השירות הציבורי, והכל מחמת העילות המנויות בסעיף 3(א); לעניין סעיף זה, "פרסום" כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין, התשל"ז–1977²."

(2) בסעיף 9(א), במקום "סעיף 3" יבוא "סעיפים 3 או 4א".

2. תיקון חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988³ –

(1) אחרי סעיף 8 יבוא :

"מודעות בדבר הפליה שלא על ידי מעסיק

8א. לא יפרסם אדם פרסום שיש בו כדי לעודד מעסיק או הזקוק לעובד להפלות על פי הוראות סעיף 2, ולא יפעיל אדם לחץ או איום על מעסיק או הזקוק

¹ ס"ח התשס"א, ע"מ 58.

² ס"ח התשל"ז, ע"מ 226.

³ ס"ח התשמ"ח, ע"מ 38.

לעובד, כדי לגרום לו להפלות על פי הוראות סעיף
2; לעניין סעיף זה, "פרסום" כהגדרתו בסעיף 34כד
לחוק העונשין, התשל"ז-1977⁴;

(2) בסעיף 15(א), במקום "6 או 8" יבוא "6, 8 או 8א".

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה להתמודד עם תופעות של גלים עכורים של גילויי גזענות והסתה לגזענות בחברה הישראלית באמצעות תיקון מקביל לשני חוקים.

התיקון המוצע לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ומקומות ציבוריים, התשס"א-2000 (להלן – חוק איסור הפליה במוצרים) מבקש לתת מענה לפרסום קריאה שמטרתה לעודד את מי שעוסקים בהספקת מוצר או שירות ציבורי, או בהפעלת מקום ציבורי להפלות במתן השירות. פרסום זה נותן לגיטימציה ציבורית לגזענות ולהפליה. על פי התיקון המוצע ייאסר, למשל, על אדם לפרסם מודעה הקוראת לבעלי עסקים שלא לתת שירות לאדם אחר רק משום שהוא ערבי. אדם המפרסם מודעה מעין זו פועל לשדל את העוסקים בהספקת מוצר או שירות ציבורי לעבור על החוק, ועל כן מוצע לאסור התנהלות זו.

בדומה, התיקון המוצע לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, מבקש לתת מענה לפרסום קריאות שנועדו לעודד הפליה כלפי עובדים מטעמים דומים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/1189/24).

הצעת החוק זהה לפ/1189/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)

⁴ ס"ח התשל"ז, ע"מ 226.